

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6126/2540

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ประยูร สังข์ยुทธ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 240, มาตรา 244, มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 248

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 248 ให้ลงโทษผู้กระทำความผิดฐานปลอมเงินตราตามมาตรา 240 หรือผู้กระทำความผิดฐานแปลงเงินตราตามมาตรา 241 หรือผู้กระทำความผิดฐานปลอมหรือแปลงเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 247 ซึ่งได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวด 1 ลักษณะ 7 อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 แต่กระหนเดียว ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244, 246 และมาตรา 247 นั้น เป็นการพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรปลอมของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมกระหนหนึ่ง และฐานมีเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมเงินตราของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการปลอมเงินตราดังกล่าวอีกกระหนหนึ่ง โดยศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดฐานปลอมหรือแปลงเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 247 กรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา 248 ที่จะต้องลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 247 แต่กระหนเดียว การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เรียงกระหนลงโทษจำเลยที่ 1 จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240, 244, 246, 247 และริบของกลางทั้งหมด

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานปลอมเงินตราเป็นธนบัตรซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกใช้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240 ประกอบ 247 ฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราที่จำเลยที่ 1 ทำปลอมขึ้นดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 244 ประกอบ 83 และฐานทำและมีเครื่องมือสำหรับทำปลอมเงินตราดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 246 จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามมาตรา 240 ประกอบ 247 และได้กระทำความผิดตามมาตรา 244, 246 เกี่ยวกับเงินตราที่จำเลยที่ 1 ได้ทำปลอมขึ้นด้วย ซึ่งความผิดตามมาตรา 244, 246 บัญญัติไว้ในลักษณะ 7 หมวด 1 หมวดเดียวกับมาตรา 240 ดังนั้นจึงให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 240 ประกอบ 247 แต่กระหนเดียวตามมาตรา 248 ลงโทษจำคุก 10 ปี และมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการตามมาตรา 265 จำคุก 3 ปี รวมเป็นโทษจำคุก 13 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานร่วมกับจำเลยที่ 1 มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราอันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมเป็นความผิดตามมาตรา 244 ประกอบ 247 ลงโทษจำคุก 2 ปี ความผิดตามข้อหาอื่นในท้ายกริบของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 244, 246 ประกอบด้วยมาตรา 247 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรปลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา จำคุก 4 ปี ฐานมีเครื่องมือเพื่อใช้ในการปลอมเงินตราของประเทศ

สหรัฐอเมริกา จำคุก 6 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 10 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษา
ศาลชั้นต้นเป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
244, 246, 247 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษ
ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีไว้เพื่อ
นำออกใช้ซึ่งธนบัตรปลอมของประเทศสหรัฐอเมริกาจำคุก 4 ปี ฐานมีเครื่องมือเพื่อ
ใช้ในการปลอมเงินตราของประเทศสหรัฐอเมริกา จำคุก 6 ปี รวม 2 กระทง รวมจำ
คุก 10 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก เป็นการไม่ชอบ เพราะความผิดมาตรา
244 ประกอบมาตรา 247 บัญญัติไว้ในลักษณะ 7 หมวด 1 หมวดเดียวกับมาตรา
246 ประกอบมาตรา 247 ด้วย ศาลอุทธรณ์จึงต้องวางโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา
244 ประกอบมาตรา 247 แต่เพียงกระทงเดียวตามมาตรา 248 การกระทำของ
จำเลยที่ 1 มิใช่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เพราะมาตรา 248 ระบุไว้โดยเฉพาะ
ให้ลงโทษการกระทำความผิดตามมาตรา 247 แต่กระทงเดียวในปัญหานี้ เห็นว่า ที่
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 248 บัญญัติว่า "ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา
240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ใน
หมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา
240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 แต่กระทงเดียว" นั้น หมายความว่าเมื่อตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 248 ให้ลงโทษผู้กระทำความผิดฐานปลอมเงินตรา
ตามมาตรา 240 หรือผู้กระทำความผิดฐานแปลงเงินตราตามมาตรา 241 หรือผู้
กระทำความผิดฐานปลอมหรือแปลงเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 247 ซึ่งได้กระทำ

ความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวด 1 ลักษณะ 7 อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 แต่กระหนงดียวแต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 244, 246 และมาตรา 247 นั้น เป็นการพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรปลอมของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมและฐานมีเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมเงินตราของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการปลอมเงินตราดังกล่าว โดยศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดฐานปลอมหรือแปลงเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 247 แต่อย่างใด กรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา 248 ที่จะต้องลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 247 แต่กระหนงดียว

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ธวัชชัย พิทักษ์พล-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>